



UNDANG UNDANG NEGERI JOHOR

ENAKMEN NO. 4 TAHUN 1997

ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 1997

*Tarikh Persetujuan DiRaja :
Tarikh disiarkan dalam Warta :
Tarikh mula berkuatkuasa :*

*9 Julai 1998
8 Oktober 1998
9 Julai 1998 [J.P.U. 10/99]*



KERAJAAN JOHOR

ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 1997

(Enakmen No. 4 Tahun 1997)

Tarikh Kuatkuasa pada 9hb Julai 1998 sepertimana P.U. 10
dalam Warta bertarikh 18hb Februari 1999

SUSUNAN FASAL

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Fasal

1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.
2. Tafsiran.

BAHAGIAN II

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 'AQIDAH

3. Pemujaan salah.
4. Doktrin palsu.
5. Mengembangkan doktrin agama, dsb.
6. Dakwaan palsu.

BAHAGIAN III

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA
ISLAM DAN INSTITUSINYA

7. Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dll. agama Islam.
8. Mempersendakan, dll. ayat Al-Quran atau *Hadith*.
9. Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama.
10. Mengingkari perintah Mahkamah.
11. Mengajar agama tanpa tauliah.
12. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.
13. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syarak.
14. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
15. Tidak menghormati Ramadan.
16. Tidak membayar zakat atau fitrah.
17. Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama.
18. Berjudi.
19. Minuman yang memabukkan.

BAHAGIAN IV

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Fasal

20. Perbuatan sumbang *mahram*.
21. Pelacuran.
22. Muncikari.
23. Persetubuhan luar nikah.
24. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.
25. Liwat.
26. *Musahaqah*.
27. Khalwat.
28. Orang lelaki berlagak seperti perempuan.
29. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.

BAHAGIAN V

KESALAHAN PELBAGAI

30. Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu.
31. *Takfir*.
32. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb.
33. Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa.
34. Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah.
35. Menggalakkan maksiat.
36. Memujuk lari perempuan bersuami.
37. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.
38. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.
39. Memujuk lari orang perempuan.
40. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.
41. *Qazaf*.
42. Penyalahgunaan tanda halal.

BAHAGIAN VI

PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Fasal

43. Penyubahatan.
44. Menyubahati di dalam Negeri Johor kesalahan di luar Negeri Johor.
45. Hukuman bagi penyubahatan.
46. Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan.
47. Percubaan.

BAHAGIAN VII

KECUALIAN AM

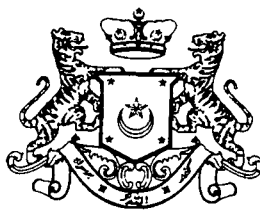
48. Perbuatan Hakim apabila bertindak secara kehakiman.
49. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah Mahkamah.
50. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang.
51. Perbuatan kanak-kanak yang belum *baligh*.
52. Perbuatan seseorang yang tak sempurna akal.
53. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.

BAHAGIAN VIII

PERKARA AM

54. Penetapan pusat pemulihan atau rumah diluluskan.
55. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan diluluskan.
56. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan pesalah perempuan ke rumah diluluskan.
57. Pemansuhan.

JADUAL



ENAKMEN No. 4 TAHUN 1997

SAYA BERSETUJU,

SULTAN ISKANDAR

L.S.

Tandatangan Raja

9hb Julai 1998

Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan jenayah Syariah, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

[9.7.1998 - JPU 10/99]

BAHAWA DENGAN INI DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Dewan Negeri Johor, seperti berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

1. (1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam *Warta*. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.

(2) Enakmen ini hendaklah terpakai hanya bagi—

- (a) Negeri Johor; dan
- (b) orang Islam sahaja.

2. (1) Dalam Enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— Tafsiran.

“*baligh*” ertinya sudah cukup umur mengikut Hukum Syarak;

“Enakmen Pentadbiran” ertinya Enakmen Pentadbiran Agama Islam, 1978 bagi Negeri Johor;

“fatwa” ertinya mana-mana fatwa yang dibuat di bawah seksyen 16 Enakmen Pentadbiran;

“Hakim” ertinya Ketua Hakim Syariah, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang dilantik masing-masing di bawah seksyen 6 dan 7 Enakmen Mahkamah Syariah, 1993;

“Hukum Syarak” ertinya Hukum Syarak mengikut mana-mana mazhab yang diiktiraf;

“Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak” ertinya Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak yang ditubuhkan di bawah Seksyen 125 (2) Enakmen Pentadbiran;

“li'an” ertinya sesuatu pengataan yang dibuat oleh seseorang lelaki dengan bersumpah mengikut Hukum Syarak bahawa isterinya telah melakukan zina;

“liwat” ertinya perhubungan seks sesama lelaki;

“Mahkamah” ertinya Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang ditubuhkan di bawah seksyen 5 Enakmen Mahkamah Syariah, 1993;

“Majlis” ertinya Majlis Agama Islam Negeri Johor yang ditubuhkan di bawah seksyen 4 (1) Enakmen Pentadbiran;

“Mufti” ertinya orang yang dilantik menjadi Mufti bagi Negeri Johor di bawah seksyen 14 Enakmen Pentadbiran, dan termasuklah Timbalan Mufti;

“muncikari” ertinya seseorang yang bertindak sebagai orang tengah antara seorang perempuan dengan seorang lelaki bagi apa-apa maksud yang menyalahi Hukum Syarak;

“*musahaqah*” ertinya perhubungan jenis sesama perempuan;

“pusat pemulihan diluluskan” ertinya mana-mana tempat atau institusi yang ditetapkan sebagai sedemikian di bawah seksyen 54;

“*qazaf*” ertinya membuat pengataan palsu terhadap mana-mana orang;

“rumah diluluskan” ertinya mana-mana tempat atau institusi ditetapkan sebagai sedemikian di bawah seksyen 54;

“sumbang *mahram*” ertinya persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang mengahwini satu sama lain di bawah Hukum Syarak;

“*takfir*” ertinya menganggap seseorang orang Islam sebagai orang bukan Islam;

“*zina*” ertinya persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa nikah.

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini dan yang tidak ditakrifkan dalamnya tetapi ditakrifkan dalam Akta-Akta Tafsiran 1948 dan 1967 hendaklah mempunyai erti yang diberikan kepadanya masing-masing dalam Akta-Akta itu setakat yang erti sedemikian tidak bercanggah dengan Hukum Syarak.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang sifat atau tafsiran perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini yang disenaraikan dalam Jadual, rujukan bolehlah dibuat kepada tulisan Arab bagi perkataan dan ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.

BAHAGIAN II

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ‘AQIDAH

3. (1) Mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Pemujaan salah.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya apa-apa peranti, barang atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam subseksyen (1) dilucuthakkan dan dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu.

Doktrin
palsu.

4. (1) Mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada persendirian atau tempat awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan Hukum Syarak atau mana-mana fatwa yang sedang berkuatkuasa di Negeri Johor, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya mana-mana dokumen atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam subseksyen (1) dilucuthakkan dan dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu.

Mengembang-
kan doktrin
agama, dsb.

5. Mana-mana orang yang mengembangkan doktrin atau kepercayaan agama selain daripada doktrin atau kepercayaan agama Islam di kalangan orang yang beragama Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Dakwaan
palsu.

6. Mana-mana orang yang—

- (a) mengisytiharkan dirinya atau mana-mana orang lain sebagai rasul atau nabi, Imam Mahadi atau wali; atau
- (b) menyatakan atau mendakwa bahawa dia atau mana-mana orang lain mengetahui peristiwa atau perkara di luar pemahaman atau pengetahuan manusia,

sedangkan perisytiharan, pernyataan atau dakwaan itu adalah palsu dan berlawanan dengan ajaran Islam, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

BAHAGIAN III

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

7. Mana-mana orang yang secara lisan atau secara bertulis atau dengan gambaran yang tampak atau dengan apa-apa cara lain—

Menghina atau menyebabkan dipandang hina, dll. agama Islam.

- (a) menghina agama Islam atau menyebabkan agama Islam dipandang hina;
- (b) mempersendakan, megajuk-ajuk atau mencemuh amalan atau upacara yang berhubungan dengan agama Islam; atau
- (c) mempersendakan atau menyebabkan dipandang hina mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa di Negeri Johor yang berhubungan dengan agama Islam,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

8. Mana-mana orang yang, dengan kata-katanya atau perbuatannya, mempersendakan, menghina, mencemuh atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Al-Quran atau *Hadith* adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Mempersendakan, dll. ayat Al-Quran atau *Hadith*.

Menghina
atau
mengingkari
pihak
berkuasa
agama.

9. Mana-mana orang yang bertindak dengan cara yang menghina pihak berkuasa agama atau mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah atau arahan Sultan sebagai Ketua Agama Islam, Majlis atau Mufti, yang dinyatakan atau diberikan melalui fatwa, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Mengingkari
perintah
Mahkamah.

10. Mana-mana orang yang mengingkari, melanggar, mempertikaikan, mempersendakan atau menyebabkan dipandang hina apa-apa perintah Hakim atau Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Mengajar
agama tanpa
tauliah.

11. (1) Mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Kaedah 9 Kaedah-Kaedah Mengajar Dan Memberi Syarahan Agama, 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

(2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi—

(a) mana-mana orang atau golongan orang yang dikecualikan oleh Majlis di bawah Kaedah 10 Kaedah-Kaedah Mengajar Dan Memberi Syarahan Agama, 1991; atau

(b) mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam di dalam kediamannya sendiri kepada anggota keluarganya sahaja.

Pendapat
yang
bertentangan
dengan
fatwa.

12. Mana-mana orang yang memberikan, mengembangkan atau menyebarkan apa-apa pendapat tentang ajaran Islam. Hukum Syarak atau apa-apa isu yang bertentangan dengan mana-mana fatwa yang sedang berkuatkuasa di Negeri Johor adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

13. (1) Mana-mana orang yang—

Penerbitan
agama yang
bertentangan
dengan
Hukum
Syarak.

(a) mencetak, menyiarkan, menerbitkan, merakamkan, menyebarkan atau dengan apa-apa cara lain menyebarkan apa-apa buku, risalah, dokumen atau apa-apa bentuk rakaman yang mengandungi apa-apa juga yang bertentangan dengan Hukum Syarak; atau

(b) ada dalam miliknya apa-apa buku, risalah, dokumen atau rakaman sedemikian,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya mana-mana buku, risalah, dokumen atau rakaman yang disebut dalam subseksyen (1) dilucuthakkan dan dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan berkaitan dengan buku, risalah, dokumen atau rakaman itu.

14. Mana-mana orang lelaki, yang *baligh*, yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam kariahnya tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Tidak
menunaikan
sembahyang
Jumaat.

15. Mana-mana orang yang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan—

Tidak
menghormati
Ramadan.

(a) menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap serta-merta dalam waktu itu; atau

(b) secara terbuka atau di tempat awam didapati makan, minum atau menghisap rokok atau benda lain yang seumpamanya,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan yang kedua atau berikutnya boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Tidak
membayar
zakat atau
fitrah.

16. Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi—

- (a) enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu; atau
- (b) enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik, atau mana-mana orang lain yang diberikuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat atau fitrah,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Menghasut
supaya
mengabaikan
kewajipan
agama.

17. (1) Mana-mana orang yang menghasut atau mendorong mana-mana orang Islam supaya tidak menghadiri masjid atau pengajaran agama atau apa-apa upacara agama adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

(2) Mana-mana orang yang dengan apa-apa cara mencegah orang yang lain daripada membayar zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

18. (1) Mana-mana orang yang berjudi, atau didapati ^{Berjudi.} berada di rumah judi, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Dalam seksyen ini, "rumah judi" ertinya mana-mana premis, termasuk bilik, pejabat atau gerai, sama ada terbuka atau tertutup, yang digunakan atau disimpan bagi maksud penjalanan apa-apa permainan yang keputusannya bergantung kepada nasib atau campuran kemahiran dan nasib, sama ada dibenarkan oleh mana-mana undang-undang lain atau sebaliknya, untuk mendapat wang atau nilai wang.

19. (1) Mana-mana orang yang, di mana-mana kedai atau ^{Minuman yang memabukkan.} tempat awam lain, minum apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Mana-mana orang yang membuat, menjual, menawarkan atau mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

BAHAGIAN IV

KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAAN

20. Mana-mana orang yang melakukan perbuatan ^{Perbuatan sumbang mahram.} *sumbang mahram* adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Pelacuran.

21. (1) Mana-mana orang perempuan yang melacurkan dirinya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

(2) Mana-mana orang yang—

- (a) melacurkan isterinya atau kanak-kanak perempuan dalam peliharaannya; atau
- (b) menyebabkan atau membenarkan isterinya atau kanak-kanak perempuan dalam peliharaannya melacurkan diri,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Muncikari.

22. Mana-mana orang yang bertindak sebagai muncikari adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Persetubuhan
luar nikah.

23. (1) Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

(2) Mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

(3) Hakikat bahawa seorang perempuan hamil luar nikah akibat daripada persetubuhan yang dilakukan dengan kerelaannya adalah keterangan *prima facie* tentang kelakuan kesalahan di bawah subseksyen (2) oleh orang perempuan itu.

(4) Bagi maksud subseksyen (3), mana-mana orang perempuan yang melahirkan anak yang sempurna sifatnya dalam tempoh yang kurang daripada enam bulan *qamariah* dari tarikh pernikahannya hendaklah disifatkan telah hamil luar nikah.

24. Mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.

25. Mana-mana orang lelaki yang melakukan liwat adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Liwat.

26. Mana-mana orang perempuan yang melakukan *musahaqah* adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Musahaqah.

27. (1) Mana-mana—

Khalwat.

(a) orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau *mahramnya*; atau

(b) orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau *mahramnya*,

di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Orang lelaki
berlagak
seperti
perempuan.

28. Mana-mana orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam atas tujuan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Perbuatan
tidak sopan
di tempat
awam.

29. Mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan Hukum Syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

BAHAGIAN V

KESALAHAN PELBAGAI

Memberikan
keterangan
maklumat
atau
pernyataan
palsu.

30. (1) Mana-mana orang yang memberikan keterangan palsu atau memalsukan keterangan bagi maksud ia digunakan dalam apa-apa peringkat dalam sesuatu prosiding kehakiman di Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Mana-mana orang yang mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa suatu kesalahan telah dilakukan di bawah Enakmen ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain berhubungan dengan agama Islam, memberikan apa-apa maklumat berhubungan dengan kesalahan itu yang diketahuinya atau dipercayainya sebagai palsu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

31. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana orang ^{Takfir.} yang mengatakan atau menohmahkan dengan perkataan, sama ada secara lisan atau bertulis, atau dengan isyarat atau gambaran tampak, atau dengan apa-apa perbuatan, aktiviti atau pelakuan, atau dengan menganjurkan, menaja atau membuat perkiraan bagi apa-apa aktiviti atau selainnya dengan apa-apa cara, bahawa mana-mana orang yang menganut agama Islam atau orang yang tergolong dalam apa-apa kumpulan, golongan atau perihalan orang yang menganut agama Islam—

- (a) adalah kafir;
- (b) tidak lagi menganut agama Islam;
- (c) tidak sepatutnya diterima, atau tidak boleh diterima, sebagai menganuti agama Islam; atau
- (d) tidak mempercayai, mengikuti, menganuti, atau tergolong dalam, agama Islam,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

(2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi—

- (a) apa-apa jua yang dilakukan oleh mana-mana Mahkamah atau pihak berkuasa agama yang ditubuhkan, dibentuk atau dilantik oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis dan yang diberikan kuasa untuk membuat atau mengeluarkan apa-apa keputusan mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam; dan
- (b) apa-apa jua yang dilakukan oleh mana-mana orang menurut atau mengikut apa-apa keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Mahkamah atau pihak berkuasa sedemikian, sama ada atau tidak keputusan itu adalah secara bertulis atau, jika bertulis, sama ada atau tidak ia disiarkan dalam *Warta*.

Memusnahkan
atau
mencemarkan
masjid,
surau, dsb.

32. Mana-mana orang yang memusnahkan, merosakkan atau mencemarkan mana-mana masjid atau surau atau tempat beribadat lain atau apa-apa kelengkapannya dengan niat menghina atau mempersendakan agama Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Pemungutan
zakat atau
fitrah tanpa
kuasa.

33. Mana-mana orang yang memunggut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia dilantik sebagai amil atau selainnya diberikuasa oleh Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan dibayar ke dalam Kumpulan Wang yang ditubuhkan di bawah seksyen 39 Enakmen Pentadbiran.

Pembayaran
tak sah akan
zakat atau
fitrah.

34. Mana-mana orang yang membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat atau fitrah kepada mana-mana orang yang tidak diberikuasa secara sah untuk memunggut zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Menggalakkan
maksiat.

35. Mana-mana orang yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa maksiat adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Memujuk lari
perempuan
bersuami.

36. Mana-mana orang yang memujuk lari seorang perempuan bersuami atau membawanya keluar dari atau dengan apa-apa cara mempengaruhinya supaya meninggalkan kediaman suami isteri yang ditentukan oleh suaminya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila, disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah boleh memerintahkan perempuan tersebut supaya kembali kepada suaminya.

37. Mana-mana orang yang menghalang sesuatu pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri yang sudah bernikah dengan sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah hendaklah memerintahkan pasangan itu supaya hidup sebagai pasangan suami isteri yang sudah bernikah dengan sah.

Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.

38. Mana-mana orang yang menghasut, memaksa atau memujuk mana-mana orang lelaki atau orang perempuan supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan dan tanggungjawabnya sebagai suami atau isteri adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.

39. Mana-mana orang yang memujuk lari atau mendorong atau memujuk mana-mana orang perempuan supaya lari daripada jagaan ibu bapanya atau penjaganya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang difikirkannya sesuai berkenaan dengan orang perempuan itu.

Memujuk lari orang perempuan.

40. Mana-mana orang yang menjual, memberikan atau menyerahkan anaknya atau kanak-kanak di bawah peliharaannya kepada mana-mana orang yang tidak beragama Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang difikirkannya sesuai berkenaan dengan anak atau kanak-kanak itu.

Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.

41. Kecuali dalam kes *li'an*, mana-mana orang yang menuduh orang lain melakukan *zina* tanpa mengemukakan, mengikut Hukum Syarak, empat orang saksi lelaki atau *iqrar* orang yang dituduh itu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

Qa'af.

Penyalahgunaan
tanda halal.

42. Mana-mana orang yang mempamerkan pada atau berkenaan dengan mana-mana makanan atau minuman yang tidak halal, apa-apa tanda yang menunjukkan bahawa makanan atau minuman itu adalah halal adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

BAHAGIAN VI

PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Penyubahatan. 43. Seseorang menyubahati pelakuan sesuatu perkara jika dia—

- (a) menghasut mana-mana orang supaya melakukan perkara itu;
- (b) mengambil bahagian bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lain dalam apa-apa pakatan jahat untuk melakukan perkara itu, jika sesuatu perbuatan atau ketinggalan yang menyalahi undang-undang berlaku ekoran daripada pakatan jahat itu, dan dengan tujuan hendak melakukan perkara itu; atau
- (c) dengan sengaja membantu, dengan apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang menyalahi undang-undang, pelakuan perkara itu.

Huraian 1 Seseorang yang, dengan pernyataan salah sengaja, atau penyembunyian sengaja suatu fakta material yang dia terikat mendedahkannya, dengan sengaja menyebabkan atau mendapatkan, atau cuba untuk menyebabkan atau mendapatkan, supaya sesuatu perkara dilakukan adalah dikatakan menghasut, supaya perkara itu dilakukan.

Huraian 2 Mana-mana orang, sama ada sebelum atau pada masa pelakuan sesuatu perbuatan, melakukan apa-apa jua dengan tujuan memudahkan pelakuan perbuatan itu, dan dengan itu memudahkan pelakuan itu, adalah dikatakan membantu dalam melakukan perbuatan itu.

44. Seseorang adalah menyubahati sesuatu kesalahan mengikut pengertian Enakmen ini jika di dalam Negeri Johor dia menyubahati pelakuan suatu perbuatan di luar Negeri Johor yang akan menjadi suatu kesalahan sekiranya dilakukan di Negeri Johor.

Menyubahati di dalam Negeri Johor kesalahan di luar Negeri Johor.

45. Mana-mana orang yang menyubahati apa-apa kesalahan hendaklah, jika perbuatan yang disubahati itu dilakukan menurut penyubahatan itu, dihukum dengan hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.

Hukuman bagi penyubahatan.

46. Jika sesuatu perbuatan disubahati dan suatu perbuatan yang berlainan dilakukan, penyubahat itu bertanggung bagi perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang sama dan sehingga takat yang sama seolah-olah dia telah menyubahati perbuatan yang dilakukan jika perbuatan yang dilakukan—

Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan.

(a) adalah akibat barangkali daripada penyubahatan itu; dan

(b) telah dilakukan dengan pengaruh hasutan itu, atau dengan bantuan atau kerana menurut pakatan jahat yang mewujudkan penyubahatan itu.

47. (1) Mana-mana orang yang cuba—

Percubaan.

(a) melakukan sesuatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Enakmen ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang berhubungan dengan Hukum Syarak; atau

(b) menyebabkan kesalahan itu dilakukan,

dan dalam percubaan itu melakukan apa-apa perbuatan ke arah pelakuan kesalahan itu hendaklah, jika tiada peruntukan nyata dibuat oleh Enakmen ini atau undang-undang bertulis lain itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi hukuman percubaan itu, dihukum dengan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.

(2) Apa-apa tempoh pemenjaraan yang dikenakan sebagai hukuman bagi suatu percubaan untuk melakukan suatu kesalahan atau untuk menyebabkan suatu kesalahan dilakukan tidak boleh melebihi satu perdua daripada tempoh maksimum pemenjaraan yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.

BAHAGIAN VII

KECUALIAN AM

Perbuatan
Hakim
apabila
bertindak
secara
kehakiman.

48. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seorang Hakim apabila bertindak secara kehakiman pada menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan kepadanya, atau yang dia dengan suci hati percaya telah diberikan kepadanya, oleh undang-undang.

Perbuatan
yang
dilakukan
menurut
penghakiman
atau perintah
Mahkamah.

49. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan menurut, atau yang diwajibkan oleh, penghakiman atau perintah, Mahkamah, jika dilakukan semasa penghakiman atau perintah itu masih berkuatkuasa, walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat penghakiman atau perintah itu jika orang yang melakukan perbuatan itu percaya dengan suci hati bahawa Mahkamah itu mempunyai bidang kuasa untuk membuat penghakiman atau perintah itu.

Perbuatan
yang
dilakukan
oleh
seseorang
yang
mempunyai
justifikasi di
sisi undang-
undang.

50. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang, atau yang oleh sebab kesilapan fakta dan bukan kesilapan undang-undang dengan suci hati percaya bahawa dia mempunyai justifikasi di sisi undang-undang untuk melakukan yang demikian.

Perbuatan
kanak-kanak
yang belum
baligh.

51. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum *baligh*.

Perbuatan
seseorang
yang tak
sempurna
akal.

52. (1) Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang pada masa melakukan perbuatan itu, oleh sebab ketidaksempurnaan akalnya, tak berupaya mengetahui sifat sebenar perbuatan itu, atau bahawa apa yang dilakukannya adalah salah dan berlawanan dengan undang-undang.

(2) Bagi maksud seksyen ini, jika seseorang berada dalam keadaan mabuk pada masa perbuatan atau ketinggalan yang diadukan itu dan—

(a) keadaan mabuk itu adalah sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu bahawa perbuatan atau ketinggalan itu adalah salah atau dia tidak tahu apa yang dilakukannya; dan

(b) keadaan mabuk itu telah terjadi tanpa persetujuannya dan akibat perbuatan niat jahat atau kecuaiian seorang yang lain,

maka dia hendaklah disifatkan sebagai orang yang tak sempurna akal.

(3) Dalam seksyen ini, “mabuk” hendaklah disifatkan termasuk keadaan yang dihasilkan oleh dadah.

53. (1) Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa melakukannya oleh sebab ugutan yang sedemikian sifatnya sehingga menyebabkan orang itu semunasabahnya percaya, pada masa dia melakukan perbuatan itu, bahawa jika dia tidak melakukannya dia akan mati pada masa itu juga.

Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.

(2) Kecualian di bawah subseksyen (1) tidaklah terpakai jika orang yang melakukan perbuatan itu telah meletakkan dirinya, dengan kerelaannya sendiri, dalam keadaan yang menjadikannya tertakluk kepada paksaan itu.

BAHAGIAN VIII

PERKARA AM

54. Majlis boleh, melalui pemberitahuan dalam *Warta*, menetapkan mana-mana tempat atau institusi, menjadi pusat pemulihan diluluskan atau rumah diluluskan bagi maksud Enakmen ini.

Penetapan pusat pemulihan atau rumah diluluskan.

55. (1) Jika Mahkamah telah mensabitkan mana-mana orang atas suatu kesalahan di bawah Bahagian II atau di bawah seksyen 7, 8, 9, atau 31, Mahkamah itu boleh, sebagai ganti hukuman atau sebagai tambahan bagi apa-apa hukuman yang ditentukan bagi kesalahan itu, memerintahkan mana-mana orang sedemikian dikomitkan ke pusat pemulihan diluluskan untuk menjalani apa-apa kaunseling atau pemulihan selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi enam bulan sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu, tetapi jika apa-apa hukuman pemenjaraan dikenakan sekali dengan kaunseling atau pemulihan, tempohnya tidaklah boleh melebihi agregat tiga tahun.

Kuasa Mahkamah untuk mengomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan diluluskan.

Kuasa
Mahkamah
untuk
mengkomitkan
pesalah
perempuan
ke rumah
diluluskan.

56. Jika Mahkamah telah mensabitkan mana-mana orang perempuan atas suatu kesalahan di bawah Bahagian IV, Mahkamah itu boleh, sebagai ganti atau sebagai tambahan bagi apa-apa hukuman yang ditentukan bagi kesalahan itu, memerintahkan orang perempuan sedemikian dikomitkan ke suatu rumah diluluskan selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi enam bulan sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu; tetapi jika apa-apa tempoh pemenjaraan dikenakan sekali dengan komital itu, tempohnya tidaklah boleh melebihi agregat tiga tahun.

Pemansuhan.

57. (1) Bahagian VIII Enakmen Pentadbiran selain daripada seksyen 142, hendaklah terhenti terpakai bagi Negeri Johor dan setakat itu hendaklah disifatkan telah dimansuhkan.

(2) Walaupun Bahagian VIII Enakmen Pentadbiran dimansuhkan ("Bahagian termansuh") segala prosiding di bawah Bahagian termansuh itu, termasuk apa-apa rayuan daripada mana-mana Mahkamah di bawah Bahagian termansuh itu, hendaklah diteruskan seolah-olah Enakmen ini tidak diluluskan.

JADUAL

[Subseksyen 2 (3)]

TULISAN DALAM BAHASA ARAB BAGI PERKATAAN DAN
UNGKAPAN TERTENTU

'aqidah	—	عقيدة
baligh	—	بالغ
Hadith	—	حديث
iqrar	—	إقرار
li'an	—	لعان
mahram	—	محرم
musahaqah	—	مساحقة
qamariah	—	قمرية
qazaf	—	قذف
takfir	—	تكفير
zina	—	زنا

Diluluskan dalam Dewan Negeri Johor pada 19hb Mei 1997.

ABDUL MALICK BIN AWANG,
Jurutulis Dewan Negeri,
Johor